

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NITERÓI

PROCESSO Nº 0808595-36.2026.8.19.0002

DOCUMENTO:	Decisão - Indeferimento da Liberdade Provisória
ID DOCUMENTO PJe:	275104905
DATA DO ATO:	10/04/2026
NOME DO RÉU:	LUCAS DIAS OLIVEIRA (LUCAS TAXISTA)
NATUREZA:	Decisão Judicial

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Niterói
4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói
, S/N, 11º ANDAR, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-069
DECISÃO
Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002
Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLAGRANTEADO: LUCAS DIAS OLIVEIRA, CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA
1 - ID 274700949 - Trata-se de pedido de liberdade provisória com pedido de aplicação de medidas cautelares realizado em favor do réu Lucas Dias Oliveira com parecer ministerial contrário ao pleito defensivo conforme index 275028967.
o breve relato.
Da análise dos fatos verifica-se que permanecem presentes os motivos que ensejaram a conversão da prisão flagrancial em preventiva e sua manutenção, nada havendo nos autos, até o presente momento, que elida os fundamentos balizados nas decisões.
Registre-se, que como bem salientado pelo parquet:
"...Com efeito, o pedido não merece acolhimento, visto que não se verifica qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da custódia cautelar anteriormente decretada. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, permanecendo homogêneos os motivos que ensejaram a segregação cautelar. A materialidade delitiva segue evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo da substância entorpecente, ao passo que os indícios de autoria recaem sobre o custodiado. No que se refere aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, permanece caracterizado o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos delitos imputados, notadamente o tráfico de drogas aliado à associação para o tráfico, evidencia maior reprovabilidade da conduta, indicando risco concreto de reiteração delitiva. A imputação do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas revela, em tese, atuação associada, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando ausentes elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão que a decretou. Do mesmo modo, não procede qualquer alegação de desproporcionalidade da medida, na medida em que a quantidade de droga apreendida é extremamente significativa, consistente em 28.160g (vinte e oito mil cento e sessenta gramas) de cocaína e 21.330g (vinte e um mil

trezentos e trinta gramas) de maconha (Cannabis sativa L.), circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a gravidade concreta da conduta, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. No que tange à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que estas se mostram insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, não sendo aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva. Diante desse contexto, permanecem íntegros os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo razão para sua revogação.....".

Ante ao exposto, acato integralmente a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO, nesta oportunidade, O REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

2 - No mais, aguarde-se o retorno dos mandados de notificação expedidos.

NITERÓI, 10 de abril de 2026.

JULIANA GRILLO EL JAICK

Juiz Titular

|

|

Assinado eletronicamente por:

JULIANA GRILLO EL JAICK

10/04/2026 17:29:02

<https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento:

275104905

|

|

26041017290224000000260931343

Imprimir

Gerar PDF